

1505071-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057080/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 23305048 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2057080 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505071-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505071-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057080/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 23305048 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2057080 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

FRANCISCO LAERCIO LIMA e MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta de

13h30min, na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, altura do número 2200, imediações do "Parque Villa Lobos", Alto de Pinheiros, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com identidade de desígnios entre si e com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram, para proveito comum, 01 (uma) mochila, contendo pertences diversos de propriedade de Júlia Bichara de Andrade, 01 (um) aparelho celular Samsung A12, de propriedade de Luiz Carlos Batista Oliveira Filho e 01 (uma) mochila, contendo pertences diversos, de propriedade de Gabriel Vieira Oliveira, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 40 e auto de exibição e apreensão de fls. 41/42 (fls. 107/109).

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01), sendo suas prisões convertidas em preventivas (fls. 87/88).

A denúncia foi recebida (fls. 114/116).

Os réus foram citados (fls. 161 e 135) e apresentaram resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, sendo, ao final, os réus interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, reconhecimento de concurso formal de duas pessoas, além de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As subtrações foram demonstradas por meio do auto de exibição/apreensão/entrega de fl. 40, do auto de exibição e apreensão de fls. 41/42 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que também comprovou o emprego de grave ameaça, além da autoria delitiva.

O réu Francisco alegou quem na época, fazia uso de crack e que nada datados fatos, recorda-se que estava com Michele usando drogas. Não se recorda do ocorrido (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Na delegacia, confessou os fatos. Disse em suma, que estava no Parque com Michele, quando um indivíduo desconhecido os chamou para assaltar. Alegou que não sabia que esse indivíduo estava portando uma faca. Disse que, anunciaram o assalto aos três jovens. Alega que, enquanto o outro homem ameaçava com uma faca em mãos eles pegavam as mochilas das vítimas. Disse que, colocou a mochila em suas costas e logo foi detido pelos militares (fls. 17).

A ré Micheli confessou a prática do delito. Alegou, em suma, que estava no Parque Villa Lobos com Francis e um menino que conheceram naquele dia, o qual portava uma faca. Esse rapaz os chamou para assaltar, o que aceitaram. Apontaram a faca para as vítimas, que passaram os celulares e a bolsa. Foram abordados por policiais. Disse que apanharam das vítimas. A terceira pessoa se evadiu com a mochila e o celular de uma das vítimas (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Julia Bichara de Andrade declarou que estavam saindo do Carrefour, quando foram abordados por três indivíduos, estando um deles com uma faca. Anunciaram o assalto e levaram a bola e o celular de Luizinho e a bolsa de Gabriel. Não levaram nada da depoente. Em seguida se evadiram, mas dois deles foram detidos por policiais. Na delegacia, reconheceu as duas pessoas detidas, sendo que na ocasião, foram colocadas quatro pessoas para serem reconhecidas. A pessoa que estava com a faca não foi detida. Em juízo, a ofendida reconheceu ambos os acusados (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Luiz Carlos Batista Oliveira Filho, também vítima, declarou que estavam andando na rua, quando foram abordados por três pessoas, sendo que havia um quarto indivíduo de bicicleta ao lado deles. Exibira a faca e anunciaram o assalto. Um deles desferiu um golpe no braço de seu primo, que soltou a mochila. Pegaram seu celular e a mochila de seu primo e se evadiram. Policiais detiveram aquele que estava com a bolsa de seu primo, mas não alcançaram aquele que estava com seu celular e a faca.

Na delegacia, reconheceu as duas pessoas detidas. Não recuperou seu celular. Descreveu os autores do delito e, em juízo, reconheceu os réus (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Gabriel Vieira Oliveira declarou, em resumo, que estavam na rua, quando viram quatro indivíduos estando um deles numa bicicleta. Quando se aproximaram, a pessoa que estava na bicicleta foi embora e os demais anunciaram o assalto, restando um deles com uma faca. Seu primo entregou seu celular. Um deles tentou desferir um golpe na sua mão, mas não acertou, e pegou a mochila que estava com o depoente. Os três se evadiram, mas a polícia deteve dois deles, inclusive o que estava com sua mochila. A pessoa que estava com a faca não foi detida, mas o objeto foi encontrado em uma cerca do parque, o que reconheceu. Na delegacia, reconheceu as duas pessoas detidas, tendo sido colocadas quatro para o ato. Em juízo, reconheceu a ré e o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Vitor Hugo Gomes de Souza e Danilo Marcos Pereira da Silva, policiais militares, afirmaram, em suma, que estavam em patrulhamento, quando viram os réus correndo no contrafluxo. Viram as vítimas acenando, as quais contaram que haviam sido assaltados. Alcançaram os acusados e, na mochila que estava com eles, havia pertences das vítimas, as quais reconheceram os réus. Não conhecia os réus (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Vitor Hugo Gomes de Souza ainda relatou havia mais um indivíduo, segundo as vítimas, que se evadiu, bem como encontraram uma faca com os acusados (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração dos crimes de roubo.

No tocante à majorante do delito relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, esta também restou nitidamente comprovada no encarte processual, eis que demonstrado que o delito foi praticado por quatro indivíduos.

De mesmo modo, incidente a majorante relativa ao emprego de arma branca, diante da prova oral produzida e do laudo de fls. 166/170.

Com relação a vítima Julia, há que se considerar tentado o crime, pois não levaram objetos da mesma, embora tenham dado voz de assalto para ela também.

Por fim, tem-se que o roubo em questão foi praticado contra três vítimas diferentes, embora no mesmo contexto, pelo que resta configurado concurso formal e não crime único. Isso porque atingida pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Todavia, alterando entendimento anterior, deixo de considerar que havia desígnios autônomos por serem três vítimas, uma vez que estavam juntas quando da abordagem.

Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos réus é medida que se impõe. Em relação a esta última, cumpre asseverar que o fato do réu Francisco ter alegado que fizeram de drogas antes dos fatos, não é suficiente para excluir sua culpabilidade pelo crime. Isso porque a embriaguez voluntária por álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas:

Quanto ao réu FRANCISCO LAERCIO LIMA:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 69/71, proc. 0020071-67.2010.8.26.0068 – 2ª Vara Criminal de Barueri). Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal: 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (fls. 69/71 e 59/68- proc. 0024063-63.2008.8.26.0405 – 2ª Vara Criminal de Osasco). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Assim, compensando as duas circunstâncias, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, estão configuradas duas causas de aumento de pena (art. 157, §2º, II e VII, CP). Desse modo, aumento a pena de cada roubo em 2/5, fixando-a em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Quanto ao crime praticado em face de Julia, presente a causa de redução referente a tentativa, devendo a diminuição se dar em 1/2, pois os autores não chegaram a pegar seus pertences. Assim, fica a pena reduzida para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa. Para os demais roubos, não há causa de redução da pena.

Diante do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, elevo a pena do roubo mais grave em 1/5, fixando a pena total em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a reincidência e maus antecedentes do acusado (art. 33, §§2º e 3º CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da quantidade da pena, da reincidência do réu e pelo fato do crime ter sido cometido mediante grave ameaça, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, incisos I a II, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu

Quanto a ré MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a ré ostenta maus antecedentes (fls. 72/75- proc. 0001071-39.2016.8.26.0596, 1ª Vara de Serrana). Desse modo, fixo a pena-base de cada roubo em 1/6 acima de seu mínimo legal: 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls. 72/75, proc. 1501171-25.2020.8.26.0548, 5ª Vara Criminal de Campinas). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, compensando as duas circunstâncias, mantenho apenas fixada na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, estão configuradas duas causas de aumento de pena (art. 157, §2º, II e VII, CP). Desse modo, aumento a pena de cada roubo em 2/5, fixando-a em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Quanto ao crime praticado em face de Julia, presente a causa de redução referente a tentativa, devendo a diminuição se dar em 1/2, pois os autores não chegaram a pegar seus pertences. Assim, fica a pena reduzida para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa. Para os demais roubos, não há causa de redução da pena.

Diante do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, elevo a pena do roubo mais grave em 1/5, fixando a pena total em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a reincidência e maus antecedentes da ré (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da quantidade da pena, da reincidência da ré e pelo fato do crime ter sido cometido mediante grave ameaça, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, incisos I a II, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR:

FRANCISCO LAERCIO LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em seu mínimo valor legal;

MICHELI CRISTINA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em seu mínimo valor legal. Nego ao aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, que envolveram emprego de faca e concurso de agentes. Ademais, os acusados são reincidentes e portadores de maus antecedentes.

Recomendem-se ao cárcere em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia às vítimas.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benéficos da assistência judiciária gratuita, pois assistidos pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA